



Entre a Tacovia, Lda (primeiro outorgante melhor identificado no rodapé) e o Cliente (Segundo Outorgante), identificado abaixo.

NIPC: 509143270

Cód. Postal: 7520-136 **Localidade:** Sines

Tel.:

E-mail:

Se celebra, este contrato, que se vai reger pelas cláusulas gerais seguintes: (VER CONDIÇÕES GERAIS)

De acordo com o Regulamento 561/2006 e o Regulamento 165/2014, 1054/2020 o segundo outorgante deve zelar, de forma continuada e permanente, pelo exercício da atividade de transporte incluindo a formação dos seus condutores. Neste sentido, e tendo em conta os princípios de prevenção, o Cliente efetua a contratação dos serviços abaixo assinalados:

Cheque ☐ S/ Banco _____ Transferência Bancária ☐ Débito em Conta Bancária ☐ Data de emissão: ____ / ____ / ____

O cliente fica desde já notificado que, após assinatura da autorização abaixo, passará a ter o valor das próximas anuidades cobrado através do sistema de Débitos Diretos (SDD). A Tacovia, Lda informará antecipadamente o cliente, através de aviso de pagamento, sobre a data e quantia a cobrar, sendo que o Cliente deve aprovisionar a sua conta bancária no montante suficiente e na data devida, de forma a garantir a boa cobrança através do SDD.

Cliente: _____ NIPC: _____
 Ao Banco: _____ Sucursal: _____ Localidade: _____
 N° Conta (IBAN) _____

[illegible]

Autorizo que, por débito na minha conta de depósito à ordem acima indicada e até ordem em contrário, seja efetuado o pagamento dos valores apresentados pela Tacovia, Lda. ☐

Declaro que autorizamos a **Tacovia, Lda** a utilizar o nosso endereço e-mail acima indicado para envio de documentação relacionada com os serviços prestados à nossa empresa. ☐

CONDIÇÕES GERAIS

1ª No âmbito do presente contrato de prestação de serviços, o primeiro contraente, de acordo com o previsto nos Regulamentos comunitários 561/2006 e 165/2014, obriga-se a:

Com a adjudicação do Pack BASIC (utilização anual do serviço para o nº de condutores adjudicados):

(i) colocar à disposição pelo período que vigorar o contrato de uma ferramenta de análise de dados tacográficos (Software as a Service – SaaS) para a análise dos dados digitais dos cartões dos condutores e dos tacógrafos digitais via plataforma web; (ii) prestar assistência e suporte técnicos à ferramenta de análise via acesso remoto e por telefone sempre que requisitado pelo segundo contraente; (iii) formar os utilizadores, a pedido destes via email, telefone ou acesso remoto, durante os dias úteis e horário laboral, aumento de condutores são faturados em adicional proporcionalmente pelos meses do contrato até à sua renovação;

Com a adjudicação do Pack EXPERT: Inclui o pack BASIC e:

(iv) colocar à disposição pelo período que vigorar o contrato de uma app (aplicação móvel para smartphone com sistema operativo android com versão 7 ou superior) ferramenta de análise de dados tacográficos (Software as a Service – SaaS) para a análise dos mesmos via smartphone que permite a descarga dos cartões do condutor. O leitor de cartões recomendado não está incluído no valor do contrato podendo ser vendido em separado.

Com a adjudicação do Pack BUSINESS: Inclui o pack EXPERT e:

Com a adjudicação do Pack CORPORATE: Inclui o pack BUSINESS e:

(v) colocar à disposição pelo período que vigorar o contrato de apoio jurídico para a análise de infrações relacionadas com tacógrafos.

2ª O primeiro contraente obriga-se a enviar o caminho de acesso para a plataforma web onde está a ferramenta de análise (SaaS) para acesso do segundo contraente, pelo período do presente contrato, devendo garantir a sua utilização, a ajuda técnica é por acesso remoto, quer por telefone e sempre que o cliente o solicite por questões técnicas motivadas pela ferramenta de análise digital. O primeiro contraente pode, caso entenda necessário, alterar a ferramenta de análise para qualquer outra desde que esta cumpra na íntegra as análises legais dos dados tacográficos. O primeiro contraente obriga-se a dar suporte técnico mencionado na presente ponto as vezes necessárias e sempre que solicitado pelo segundo contraente nos dias úteis nos horários compreendidos entre as 9h e as 13h e das 14h às 18h todos os dias úteis do ano e enquanto durar o presente contrato.

3ª O primeiro contraente obriga-se ainda a formar os utilizadores da ferramenta de análise na ótica do utilizador para que estes possam utilizar e analisar os dados de forma correta e obter o maior partido da ferramenta de análise, quer por acesso remoto, quer por telefone e sempre que o cliente o solicite. O primeiro contraente obriga-se a formar qualquer utilizador as vezes necessárias e sempre que solicitado pelo segundo contraente nos dias úteis nos horários compreendidos entre as 9h e as 13h e das 14h às 18h todos os dias úteis do ano e enquanto durar o presente contrato.

4ª O primeiro contraente assume o compromisso, de colocar à disposição do segundo contraente juristas e advogados especialistas nas áreas contratadas com vista à análise de infrações, no caso da adjudicação do pack CORPORATE, que o segundo contraente venha a ter derivados da utilização de condução, manipulação ou outros derivados da utilização de tacógrafos no exercício da sua atividade. **Desde já o segundo contraente institui o primeiro contraente como seu bastante procurador para a escolha dos seus mandatários forenses nos serviços jurídicos em apreço e durante a vigência do contrato.**

5ª O segundo contraente facultará ao primeiro contraente, no próprio dia ou no dia útil seguinte, notificações emitidas pelas entidades competentes no âmbito das inspeções realizadas. A sua não verificação implica a exclusão de qualquer responsabilidade do primeiro contraente relativamente a prazos e demais responsabilidades.

6ª Outras atividades ou serviços de que não estejam expressamente mencionadas na cláusula 1ª, deverão ser objeto de contratualização em separado, caso solicitadas pelo segundo contraente, por não fazerem parte do presente contrato.

7ª Formação Profissional:

- a) CONTEÚDOS E QUALIDADE:** A formação profissional que for contratada pelo segundo contraente e de acordo com as condições particulares, é ser assegurada por formadores acreditados e especializados ou por via da plataforma Moodle (Elearning). As formações presenciais devem ser ministradas quer nas instalações do segundo contraente caso o mesmo tenha instalações para o efeito, quer em salas protocoladas quer nos próprios centros de formação do primeiro contraente. Este deve garantir que tem as licenças necessárias para assegurar a qualidade necessária quer através de conteúdos quer através de formadores devendo ter a certificação obrigatória pela D.G.E.R.T.. A formação ministrada assenta em metodologias ativas que privilegiam o desenvolvimento de competências, recorrendo não apenas às experiências dos formados como ao desenvolvimento de atividades práticas que facilitem a aquisição de saberes e que lhes permitam sistematizar informação.
- b) CONSTITUIÇÃO DOS GRUPOS DE FORMAÇÃO:** Os grupos de formação presencial são constituídos pelo cliente que tem a possibilidade de ministrar formação nas suas instalações, reduzindo a mobilidade geográfica dos seus trabalhadores. A equipa de formadores Tacovia poderá deslocar-se à empresa do cliente para prestar os seus serviços aquando da existência mínima de 12 formandos e com uma sala com capacidade adequada. Em alternativa deve o grupo deslocar-se a um dos nossos centros de formação indicados num raio de distância até aos 50kms da sede do segundo contraente.
- c) CONDIÇÕES COMERCIAIS:** É necessária a confirmação de realização da formação com uma antecedência mínima de 5 dias, através do envio de e-mail confirmando a aceitação da data. A não comparência dos formandos na ação de formação definida e confirmada pelo cliente, e atendendo a que a abertura das ações assenta na existência de número mínimo de formandos, os formandos inscritos que não compareceram à formação quer via elearning quer presencial, não poderão participar em novas ações a realizar, sem que seja efetuada uma nova inscrição, e consequentemente efetuado o respetivo pagamento.

8ª Caso o número de condutores exceda o definido nas Condições Particulares, proceder-se-á à respetiva atualização de acordo com os valores de tabela, sendo prorrogado o presente contrato a partir dessa data. Ficam disponível o nº de condutores equivalente ao nº inscritos no presente contrato. O presente contrato de serviços tem as suas condições detalhadas nas condições particulares previamente apresentadas (Proposta) e aceites pelo 2º contratante, as quais fazem parte integrante do presente contrato.

9ª É concedido ao primeiro contraente o direito de atualização dos preços definidos nas Condições Particulares, o qual poderá ser exercido aquando da renovação e sempre com comunicação prévia e a respetiva aceitação por parte do segundo contraente. O presente contrato será liquidado antes da sua vigência, anualmente, devendo o pagamento ser providenciado assim que seja enviada a fatura anual sobre o mesmo.

10ª O presente contrato entrará em vigor à data da sua assinatura e manter-se-á **válido até 23/03/2027**, não podendo ser cancelado até ao termo da sua vigência, sob pena do pagamento integral do período em falta, sendo prorrogado automaticamente por iguais períodos, se não for denunciado por qualquer das partes. A denúncia do presente contrato far-se-á mediante um pré-aviso de noventa dias, por carta registada, sem prejuízo da conclusão dos projetos específicos que, à data da denúncia, estejam em execução.

11ª Para qualquer questão emergente da interpretação e execução do presente contrato, os contratantes acordam a competência exclusiva do foro da Comarca de Cascais, com expressa renúncia a qualquer outro.

O cliente declara que adere aos serviços prestados pela Tacovia, Lda, em conformidade com as Condições Particulares e as Condições gerais referidas no presente contrato, relativa aos serviços que aderiu, de que tomou conhecimento, compreendeu, sobre as quais foi esclarecido e aceita.

1º Contratante

2º Contratante

(Tacovia)

(Cliente)